

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4822/2533

กรมอาชีวศึกษา  
บริษัท วรวัฒน์ จักรกล จำกัด กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 73, มาตรา 75

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 84, มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 183

จำเลยทั้งสองได้ปฏิเสธไว้โดยชัดแจ้งในคำให้การแล้วว่า ว.ไม่ใช่อธิบดีโจทก์ในขณะฟ้องคดี และมีใช้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ซึ่งศาลได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้แล้วข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเป็นข้อเท็จจริงที่โจทก์จะต้องนำสืบ มิใช่เป็นข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไป.

---

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบสัญญาซื้อขายและให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์ โดยขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 482,625 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า ขณะฟ้องคดีโจทก์จะมีนายวิเวก ปางพุดพิงศ์ เป็นอธิบดีมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์จริงหรือไม่ ไม่ทราบและไม่รับรอง จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบสัญญาซื้อขายและสัญญาค้ำประกันตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

# โจทก์อุทธรณ์

## ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า การนำสืบของโจทก์มีน้ำหนักฟังได้ว่า นายวิเวก ปางพุมพิพงศ์ เป็นอธิบดีโจทก์ในขณะยื่นฟ้องคดีและมีอำนาจในการลงชื่อในใบแต่งตั้งทนายความแทนโจทก์ได้นั้น เห็นว่านายวิเวกจะเป็นอธิบดีโจทก์ในขณะฟ้องคดีและมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์หรือไม่นั้น เป็นข้อเท็จจริงที่โจทก์จะต้องนำสืบมิใช่เป็นข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไป คดีนี้จำเลยทั้งสองได้ปฏิเสธไว้โดยชัดแจ้งในคำให้การแล้วว่า นายวิเวกไม่ใช่อธิบดีโจทก์ในขณะฟ้องคดี และมิใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ ซึ่งศาลได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้แล้ว โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องนำสืบให้ฟังได้ว่า นายวิเวกเป็นอธิบดีโจทก์และมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ในขณะที่ยื่นฟ้องคดีนี้ แต่ทางพิจารณาที่โจทก์นำสืบไม่มีพยานโจทก์ปากใดเบิกความยืนยันหรือมีเอกสารฉบับใดรับรองในขณะที่ยื่นฟ้องคดีนี้ว่านายวิเวกยังเป็นอธิบดีโจทก์อยู่ และมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ แม้จำเลยทั้งสองจะมีได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นดังที่โจทก์กล่าวอ้างในฎีกา ก็เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบให้ได้ความเช่นนั้นเมื่อโจทก์นำสืบรับฟังไม่ได้ว่านายวิเวกเป็นอธิบดีโจทก์และมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ในขณะฟ้องคดีนี้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน.

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ